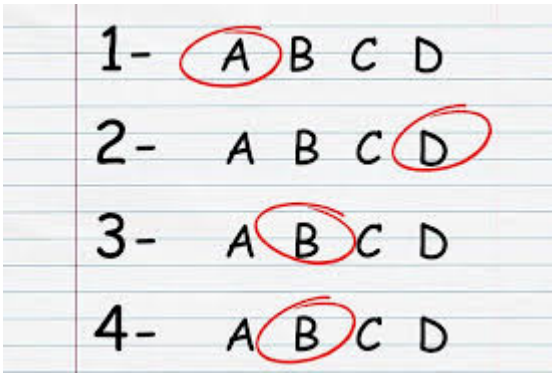


# TEMA IV




TEST

DEL

TEMA

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (II): ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

LA INTERVENCIÓN GENERAL.

LA TESORERÍA.

EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID.

LA ASESORÍA JURÍDICA.

**1.- Según el ROGAM, el titular de la Asesoría Jurídica, el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, el titular del órgano de gestión tributaria y el interventor general municipal, son:**

a.- Órganos directivos.

b.- Órganos superiores.

c.- El titular de la Asesoría Jurídica, el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y el titular del órgano de gestión tributaria son órganos directivos y el interventor general municipal es un órgano superior.

**2.- La función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, es asumida en el Ayuntamiento de Madrid:**

a.- Por el Alcalde.

b.- Por la Junta de Gobierno Local.

c.- Por la Intervención General.

**3.- La Intervención General tiene tres funciones. Señala la opción incorrecta:**

a.- Función interventora.

b.- Función del control de la eficacia.

c.- Función de transparencia.

**4.- El titular de la Intervención General:**

a.- Tiene carácter de órgano superior.

b.- Es nombrado entre funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.

c.- Ambas opciones son correctas.

**5.- El titular de la Intervención General puede realizar contrataciones de toda clase cuando su importe:**

a.- Supere los 60.000 euros.

b.- No supere los 60.000 euros.

c.- No supere los 120.000 euros.

**6.- Las funciones públicas de tesorería se ejercen por el tesorero municipal:**

a.- Incluida la recaudación.

b.- Excluida la recaudación.

c.- Incluida la recaudación exclusivamente municipal.

**7.- El órgano especializado en el conocimiento y resolución de las reclamaciones económico-administrativas relacionadas con el Ayuntamiento de Madrid y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes del mismo es:**

a.- El Tribunal Contencioso-Económico Municipal.

b.- El Tribunal Recaudatorio Municipal.

c.- El Tribunal Económico-Administrativo Municipal.

**8.- Son competencias del Tribunal Económico-Administrativo Municipal:**

a.- Actuar como órgano consultivo en la elaboración de proyectos de ordenanzas fiscales.

b.- El estudio o investigación jurídica en materia administrativa tributaria.

c.- Ambas opciones son correctas.

**9.- Controlar los actos del Ayuntamiento, de sus organismos autónomos y de los consorcios que den lugar al reconocimiento de derechos o la realización de pagos es competencia:**

a.- Del Tribunal Económico Administrativo.

b.- De la Asesoría Jurídica.

c.- De la Intervención General.

**10.- El Tribunal Económico Administrativo está formado por:**

a.- Un mínimo de 3 miembros y un máximo de 7.

b.- Un mínimo de 4 miembros y un máximo de 8.

c.- Un mínimo de 5 miembros y un máximo de 9.

**11.- El Tribunal Económico Administrativo funciona (señala la opción incorrecta):**

a.- Por Pleno.

b.- Por Comisiones.

c.- Por Salas de Reclamaciones.

**12.- El Organismo Autónomo Agencia Tributaria de Madrid se regula mediante:**

a.- Ley.

b.- Decreto.

c.- Estatutos.

**13.- La finalidad de la Agencia Tributaria de Madrid es que el sistema tributario se aplique conforme a los criterios de (señala la opción incorrecta):**

a.- Justicia redistributiva.

b.- Generalidad.

c.- Eficacia.

**14.- La Agencia Tributaria de Madrid se rige por los principios de:**

a.- Eficiencia y suficiencia.

b.- Agilidad y unidad en la gestión.

c.- Ambas opciones son correctas.

**15.- No es competencia de la Agencia Tributaria de Madrid:**

a.- La gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos tributarios municipales.

b.- La recaudación en el período ejecutivo de los demás ingresos de derecho público del Ayuntamiento y de aquellos otros cuya gestión se le encomiende.

c.- La propuesta, elaboración y aprobación de las normas tributarias propias del Ayuntamiento.

**16.- El titular de la Asesoría Jurídica es:**

a.- Un órgano superior.

b.- Un órgano directivo.

c.- Un órgano técnico.

**17.- La Asesoría Jurídica tiene la categoría de:**

a.- Secretaría General Técnica.

b.- Dirección General.

c.- Coordinación General.

**18.- El titular de la Asesoría Jurídica es nombrado y cesado:**

a.- Por el Alcalde.

b.- Por la Junta de Gobierno.

c.- Por el Concejal responsable del Área de Gobierno en que esté adscrita.

**19.- Corresponde a la Asesoría Jurídica la asistencia jurídica (señala la opción incorrecta):**

a.- Al Pleno.

b**.-** Al Alcalde.

c.- A la Junta de Gobierno.

**20.- Los letrados del Ayuntamiento pueden asumir la representación y defensa en juicio:**

a.- De las autoridades del Ayuntamiento de Madrid.

b.- De las autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Madrid.

c.- De las autoridades, funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Madrid.

**21.- Los informes sobre proyectos de ordenanzas y reglamentos que corresponden a la Asesoría Jurídica son:**

a.- Previos y facultativos.

b.- Previos y preceptivos.

c.- Previos y potestativos.

**22.- Los informes emitidos por los letrados del Ayuntamiento:**

a.- Son siempre no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario.

b.- Son siempre vinculantes, salvo disposición expresa en contrario.

c.- Normalmente son vinculantes.

**23.- Podrán solicitar informes a los letrados del Ayuntamiento:**

a.- Los titulares de los órganos superiores del Ayuntamiento.

b.- Los titulares de los órganos directivos del Ayuntamiento.

c.- Ambas opciones son correctas.

**24.- La regulación de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid se recoge en:**

a.- Un Bando.

b.- Un Decreto.

c.- Un Reglamento Orgánico.

**25.- ¿En que fecha se aprueban los Estatutos de la Agencia Tributaria Madrid?:**

a.- En diciembre de 2.006.

b.- En diciembre de 2.007.

c.- En diciembre de 2.008.

**26.- En el ámbito del control financiero que desarrolla la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid se van a desarrollar actuaciones relacionadas con:**

a.- Controlar los actos del Ayuntamiento, de sus organismos autónomos y de los consorcios que den lugar al reconocimiento de derechos o realización de gastos.

b.- Verificar el funcionamiento de los servicios municipales en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa.

c.- Ambas opciones son correctas.

**27.- Puede actuar como órgano consultivo en la elaboración de proyectos de ordenanzas fiscales:**

a.- La Intervención General.

b.- La Agencia Tributaria.

c.- El Tribunal Económico-Administrativo Municipal.

**28.- El mandato de los miembros del Tribunal Económico-Administrativo Municipal será:**

a.- De tres años.

b.- De cuatro años.

c.- De cinco años.

**29.- La Agencia Tributaria tiene la consideración de:**

a.- Empresa pública.

b.- Organismo Autónomo.

c.- Dirección General.

**30.- Son órganos de dirección de la Agencia Tributaria de Madrid (señala la opción incorrecta)**:

a.- El Consejero Delegado de Gobierno.

b.- El Consejo Rector.

c.- El Presidente.

**31.- La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid se regula en:**

a.- El Título I, Sección IV del ROGAM.

b.- El Título III, Sección IV del ROGAM.

c.- El Título V, Sección IV del ROGAM.

**32.- El nombramiento del Letrado General de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento:**

a.- Deberá producirse entre funcionarios de carrera del Estado o de las Comunidades Autónomas.

b.- Deberá producirse entre funcionarios de carrera de los entes locales.

c.- Ambas opciones son correctas.

**33.- Los letrados del Ayuntamiento pueden asumir la representación y defensa en juicio:**

a.- De las autoridades del Ayuntamiento de Madrid.

b.- De los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid.

c.- Además de las anteriores, de los empleados del Ayuntamiento de Madrid.

**34.- No es un órgano de dirección de la Agencia Tributaria de Madrid:**

a.- El Consejo Rector.

b.- El Coordinador General.

c.- El Presidente.

**35.- La gestión, liquidación, inspección, recaudación y revisión de los actos tributarios municipales es competencia de:**

a.- La Agencia Tributaria.

b.- El Tribunal Económico Administrativo.

c.- La Intervención General.

**36.- Además de la Asesoría Jurídica, también tienes competencias de asistencia jurídica:**

a.- La Secretaría General del Pleno.

b.- Las secretarías generales técnicas.

c.- Ambas opciones son correctas.

**37.- En relación a la Tesorería del Ayuntamiento de Madrid:**

a.- Asume la función de tesorería, incluida la recaudación.

b.- El tesorero municipal es un cargo de confianza, nombrado como personal eventual.

c.- Ambas opciones son falsas.

**38.- Son competencias de la Intervención General Municipal en el ámbito de la función de la eficacia:**

a.- La comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos.

b.- El análisis del coste de funcionamiento y de rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.

c.- Ambas opciones son correctas.

**39.- El Tribunal Económico-Administrativo Municipal debe asegurar la defensa legal de los derechos de las personas afectadas por la actividad tributaria municipal, asegurando:**

a.- Su competencia técnica.

b.- Su independencia funcional.

c.- Ambas opciones son correctas.

**40.- Las Salas de Reclamaciones del Tribunal Económico-Administrativo estarán formadas:**

a.- Por tres miembros.

b.- Por cinco miembros.

c.- Por siete miembros.

# Plantilla de respuestas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.-** | A, p. 3 | **6.-** | B, p. 4 | **11.-** | B, p. 6 |
| **2.-** | C, p. 3 | **7.-** | C, p. 5 | **12.-** | C, p. 6 |
| **3.-** | C, p. 3 | **8.-** | C, p. 5 | **13.-** | A, p. 7 |
| **4.-** | B, p. 4 | **9.-** | C, p. 3 | **14.-** | C, p. 7 |
| **5.-** | B, p. 4 | **10.-** | A, p. 6 | **15.-** | C, p. 7 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.-** | B, p. 8 | **21.-** | B, p. 10 | **26.-** | B, p. 3 |
| **17.-** | C, p. 8 | **22.-** | A, p. 10 | **27.-** | C, p. 5 |
| **18.-** | B, p. 9 | **23.-** | C, p. 10 | **28.-** | B, p. 6 |
| **19.-** | A, p. 8 | **24.-** | C, p. 8 | **29.-** | B, p. 6 |
| **20.-** | C, p. 8 | **25.-** | C, p. 6 | **30.-** | A, p. 8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **31.-** | C, p. 8 | **36.-** | C, p. 9 |
| **32.-** | C, p. 9 | **37.-** | C, p. 4 |
| **33.-** | C, p. 9 | **38.-** | C, p. 4 |
| **34.-** | B, p. 7 | **39.-** | C, p. 5 |
| **35.-** | A, p. 7 | **40.-** | A, p. 6 |